

在德國開餐廳前必讀：營業許可、商業登記與法

遵準備

在德國開設餐廳的步驟與規定主要須參考德國的餐飲業法 (Gaststättengesetz : 網址 : <https://www.gesetze-im-internet.de/gastg/BJNR004650970.html>) 以及各邦的相關法規。基本上，開設餐飲業 (Gaststättengewerbe) 涉及一系列嚴格的許可條件、文件準備和營運規範。以下是德國開設餐廳的步驟與規定概述：

1.1.1 確定經營許可的必要性 (Erlaubnispflicht)

在德國，餐飲業的經營者若要在固定營業場所 (stehendes Gewerbe) 出售含酒精飲料 (Alkoholausschank)：原則上必須申請餐廳營業許可證 (Gaststättenerlaubnis)。僅出售非酒精飲料和準備好的餐食 (alkoholfreie Getränke und Speisen)：則不需要許可證 (但仍需遵守其他商業規定)。無論是否需要許可證，所有固定場所的餐飲業開始營業前，都必須向當地的商業登記處/秩序局 (Gewerbeamt/Ordnungsamt) 報備 (Gewerbeanmeldung)。

許可證的特性：餐廳營業許可證具有人、空間和經營類型相關性。

- 若經營者變更、營業地點變更、空間擴展或經營類型改變 (例如從酒吧擴展為餐廳)，則必須重新申請許可證。
- 如果打算委託第三方管理業務，則必須為該名代表申請代理許可證 (Stellvertretererlaubnis)。

臨時許可證 (Vorläufige Gaststättenerlaubnis)：如果是接管一個現有的、具有有效

許可證的餐飲業務，且沒有進行空間或內容上的改變，可以申請臨時許可證，有效期通常為三個月。新的業務設立或重大結構變更則無法申請臨時許可證。

在許可證核發之前，不得開始從事該商業活動。未經許可經營可能會被視為違法行為，處以最高 5,000 歐元的罰款。

1.1.2 申請步驟與所需文件

申請餐廳營業許可證必須向當地的主管行政機關（例如區行政辦公室下的商業登記處/秩序局 Landratsamt/Ordnungsamt）提交書面申請。申請人必須提供以下三個方面的證明文件（證明個人可靠性、專業能力和場所適用性）：

1. 個人可靠性證明（Persönliche Zuverlässigkeit）

- 無犯罪記錄證明（Führungszeugnis）：供政府機關使用（Belegart O/OG），須向您居住地的居民登記處（Einwohnermeldeamt）申請，並直接寄送給秩序局。
- 商業中央登記冊摘錄（Gewerbezentralregisterauszug）：供政府機關使用（Belegart 9），同樣在居民登記處申請。
- 稅務清白證明（Bescheinigung in Steuersachen）：由您轄區的稅務局（Finanzamt）開立，證明您沒有稅務拖欠。
- 市政商業稅務清白證明：由您轄區的商業稅務機關開立。
- 債務人名錄資訊（Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis）：從中央執行法院的債務人名錄獲取。
- 居留許可/護照複本：如果申請人非歐盟公民，需要提供允許從事自營職業的居留許可（Aufenthaltstitels）。

2. 專業能力證明（Fachliche Eignung）

必須證明具備食品法規的基礎知識：

- IHK 培訓證明 (Gaststättenunterrichtung)：證明已參加根據《餐飲業法》第 4 條規定的 IHK 食品法規和衛生培訓。
- 感染保護法指導證明 (Belehrung gemäß § 43 IfSG)：由當地衛生局 (Gesundheitsamt) 簽發的初次指導證明，不得超過三個月。

3. 場所適用性證明 (Objektbezogene Voraussetzungen)

營業場所的房間必須適合預期的經營類型和範圍：

- 租賃/租約/購買契約或產權證明：證明您對營業場所有實際處置權。
- 平面圖和地點圖：通常要求提交三份平面圖 (比例 1：100) 和地點圖 (比例 1：500)，涵蓋所有營業房間。
- 房間描述：詳細說明飲酒室、用餐區、酒吧、廚房、廁所及其他附屬空間的數量、面積和位置。

1.1.3 營運期間應遵守的重要規定

一旦獲得許可，經營者還必須遵守大量與公共秩序、衛生、消費者和員工保護相關的法規：

1. 價格標示規定 (Preisangaben)

- 必須在營業場所入口處張貼價格表，列出主要飲料和常規熱食的價格。
- 菜單和酒單必須提供足夠數量，在客人點餐前或結帳時出示。
- 所有標示價格必須是最終價格，包含營業稅和所有服務費。
- 非酒精飲料價格規定 (§ 6 GastG)：如果餐廳允許供應酒精飲料，必須應要求提供非酒精飲料。其中至少有一種非酒精飲料的售價，按相同容量計算，

不得高於店裡最便宜的酒精飲料。

- 禁止規定： 禁止將提供餐食或非酒精飲料的條件與是否訂購酒精飲料掛鉤，或因此提高價格。

2. 食品衛生和自我控制 (Lebensmittelhygiene und HACCP)

- 餐飲業必須遵守《聯邦食品衛生條例》(Bundeslebensmittel-Hygieneverordnung) 。
- 業者必須建立、實施並維護一個基於 HACCP 原則的持續性自我監控系統 (Eigenkontrollsystem) 。這要求對所有可能對食品產生負面影響的環節 (例如溫度、清潔、加工) 進行例行觀察和文件記錄。
- 員工指導： 雇主有責任對從事食品處理的員工進行指導，內容涵蓋《感染保護法》中規定的活動禁令與報告義務 (通常是每年至少一次，或至少每兩年一次) 。
- 個人衛生： 處理食品的人員必須保持高度個人清潔，穿戴合適且乾淨的工作服，並定期清洗雙手。

3. 青少年保護 (Jugendschutz)

《青少年保護法》(JuSchG) 對未成年人在餐廳內的停留時間和酒精飲品的供應有限制：

- 16歲以下兒童： 必須由父母或監護人陪同才能在餐廳停留。
- 16歲以上青少年： 未經陪同，最晚只能停留到午夜 24：00。
- 酒精： 禁止向未成年人提供烈酒或含有大量烈酒的食品。其他酒精飲料

(如啤酒、葡萄酒) 只能向 16 歲以上青少年提供。

- 煙草： 禁止向未成年人提供或允許他們吸食煙草產品。

4. 營業時間與噪音管制 (Sperrzeiten und Lärmschutz)

- 宵禁時間 (Sperrzeiten)： 餐廳和公共娛樂場所的宵禁時間受各邦法規規定。例如，在巴登-符騰堡邦，週日至週四為凌晨 3：00 至 6：00，週五至週六為凌晨 5：00 至 6：00。經營者必須確保客人在宵禁開始時離開場所。

- 室外經營： 露天座位 (Außenbewirtschaftung) 通常受噪音管制限制，營業時間通常限於 6：00 至 22：00，以保護鄰居免受噪音影響。

- 噪音： 餐廳營運期間產生的噪音 (包括客人交通噪音) 必須遵守《聯邦污染控制法》(BImSchG) 及其技術指令 (TA Lärm) 規定的地區特定噪音限制 (Immissionsrichtwerte)。

5. 禁煙規定 (Nichtraucherchutz)

根據地區 (如巴登-符騰堡邦的《州不吸煙保護法》LNRSchG)，封閉的公共場所或工作場所原則上禁止吸煙。

- 例外情況： 某些邦允許設立完全隔離的吸煙室 (Raucherräume/Fumoirs)，其面積通常不得超過總營業面積的三分之一。
- 小型單間餐廳 (例如巴登-符騰堡邦，小於 75 平方米，只供應簡單冷食) 若明確標示為吸煙餐廳且禁止 18 歲以下人士進入，則可能例外允許吸

煙。

6. GEMA 費用

若在餐廳內公開播放受版權保護的作品 (如音樂、影片)，必須向 GEMA (音樂著作權協會) 提前註冊並支付相應費用。

1.1.4 總結

總體而言，在德國開設餐廳的關鍵步驟是：

1. 商業規劃與選址：確保場所符合建築和噪音規定。
2. 準備許可文件：若供應酒精，必須申請《餐飲業許可證》。
3. 完成所有培訓：參加 IHK 培訓和衛生局指導。
4. 提交申請：向當地秩序局 (Ordnungsamt) 提交完整的申請文件和圖紙。
5. 商業登記：向商業登記處 (Gewerbeamt) 登記活動。
6. 合規營運：遵守所有衛生 (HACCP)、價格標示、青少年保護和營業時間規定。

資料來源：114 年度連鎖加盟國際創價成長計畫-國際化市場商情分析研究